

Rapport de validation documentaire

Couverture de l'analyse des risques contractuels dans les documents candidats finaux Localeo.

Dossier analyse : docs/juridique/candidats-finaux
Source des risques : LOCALEO - Analyse des risques contractuels.pdf
Date du rapport : 8 juillet 2026
Nature : contrôle documentaire interne, ne constitue pas un avis juridique.

Synthèse globale

Aucun point identifié n'est totalement absent des documents candidats finaux. Sur 18 points contrôlés, 11 sont couverts sans réserve spécifique, 6 sont couverts documentairement avec preuve ou validation externe à finaliser, et 1 reste partiel : V.1, relatif aux SLA et à la procédure de secours.

Matrice de couverture

I.1 - Rétractation après consommation partielle	Couvert
CGV article 29, Politique de remboursement article 20 et Formulaire de rétractation : la renonciation au droit de rétractation est limitée aux prestations effectivement exécutées ; les prestations non exécutées restent remboursables selon leur valeur de référence.	
I.2 - Délai légal de remboursement	Couvert
CGV article 30, Politique de remboursement article 21 et Formulaire de rétractation : remboursement dû au titre de la rétractation dans un délai maximum de quatorze jours à compter de la notification de rétractation.	
I.3 - Formulaire de rétractation	Couvert
Formulaire de rétractation : coordonnées du destinataire, identification du client, identification de la commande, déclaration de rétractation, signature, modalités de transmission, rappel légal et cadre réservé à Localeo.	
I.4 - Médiateur de la consommation	Couvert documentairement
CGV article 35 et Mentions légales : AME Conso est désigné comme médiateur, avec coordonnées et site de saisine. Action restante : archiver la preuve d'adhésion ou la convention AME Conso.	
I.5 - Clause de compétence	Couvert
CGV article 31 : clause attributive de compétence limitée aux relations entre professionnels et inopposable aux consommateurs.	
II.1 - Modification unilatérale B2B	Couvert
Conditions particulières article 21 : notification trente jours avant l'entrée en vigueur, indication des motifs, possibilité de résilier sans frais en cas de modification substantielle refusée.	

Localeo - Couverture analyse risques contractuels

II.2 - Obligation post-contractuelle Couvert

Contrat de partenariat article 29 : obligation limitée aux coffrets vendus dans les six mois précédant la résiliation et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours après la date d'effet.

II.3 - Valeur de référence Couvert

CGV article 32, Contrat article 30, Mandat article 23, Politique de remboursement article 22 et Annexe E : formule objective, unique et vérifiable.

II.4 - Commission Localeo Couvert avec action opérationnelle

Contrat articles 31 et 35, Mandat article 24, Conditions particulières et Annexe E : commission, assiette, TVA, frais Stripe, frais additionnels, ajustements et contestation. Action restante : compléter et signer l'Annexe E par commerçant.

III.1 - Risque PSP / ACPR Couvert documentairement

CGV articles 33 et 34, Contrat articles 32 et 34, Mandat article 25 et Annexe D : modèle Stripe Connect, absence de transit des fonds commerçants par les comptes bancaires propres à Localeo et rôle d'orchestration de Localeo. Action restante : validation juridique PSP/ACPR.

III.2 - Cantonnement ou ségrégation des fonds Couvert documentairement

Annexe D section 7, Annexe F et Mandat article 26 : pas de promesse de cantonnement, séquestre, escrow ou protection au-delà des conditions Stripe applicables. Action restante : archiver les preuves Stripe applicables.

III.3 - Qualification juridique Localeo Couvert documentairement

CGV article 33, Contrat article 32 et Annexe D section 3 : plateforme numérique d'intermédiation, opérateur de plateforme en ligne et mandataire d'encaissement. Action restante : validation juridique.

IV.1 - Transferts hors UE Couvert documentairement

Politique de confidentialité, Mentions légales, Annexe C et Annexe G : garanties DPF, CCT/SCC, DPA ou hébergement France/UE pour Render, Stripe, Brevo et Scaleway. Action restante : archiver DPA, listes de sous-traitants, TOMs et captures Scaleway.

IV.2 - Destinataires du registre Couvert

Annexe A : destinataires à renseigner pour traitements commerçants, validation, support, sécurité, journalisation et communication ; mention de Stripe, Brevo, Render, prestataires techniques, support, finance et commerçants partenaires.

IV.3 - Rôles RGPD Localeo / commerçants Couvert avec relecture RGPD

Contrat article 33 : Localeo détermine les finalités et moyens principaux ; le commerçant agit comme destinataire des données strictement nécessaires et ne les utilise que pour cette finalité. Action restante : relecture RGPD/DPO.

IV.4 - RGPD formulaire de rétractation Couvert

Formulaire de rétractation section Information RGPD et Annexe B : finalité, base légale, conservation, droits du client et archivage probatoire.

V.1 - SLA et procédure de secours	Partiel
Conditions particulières article 23 et Annexe C mentionnent procédure de secours, analyse SLA et continuité. Restent à définir : disponibilité, horaires support, délais de prise en charge, compensations et procédure opposable.	
V.2 - Cohérence inter-documents	Couvert
Politique Cookies, Annexe B, Annexe E et renvois aux annexes D/E/F/G : durées cookies alignées, valeur de référence commune, hiérarchie documentaire et renvois contractuels cohérents.	

Réserves à suivre

- I.4 : archiver la preuve d'adhésion ou la convention AME Conso.
- II.4 : compléter et signer l'Annexe E pour chaque commerçant concerné.
- III.1 et III.3 : obtenir la validation juridique du modèle Stripe Connect, de la qualification Localeo et de l'absence de besoin ACPR.
- III.2 : archiver les preuves Stripe relatives aux balances, réserves, soldes négatifs, transferts et payouts.
- IV.1 : archiver les DPA, CCT/SCC, politiques DPF, listes de sous-traitants, TOMs et captures Scaleway.
- IV.3 : faire relire la répartition des rôles RGPD par le conseil juridique ou le DPO.
- V.1 : définir les niveaux de service et compensations pour clôturer le point.